

עין משפט
נר מצוה

א טוש"ע אה"ע סי'
קעמ סעיף ז:
מ"י פ"א מהל' סוטה
הל' ז:

ב:

בר מקום שנאמר עד הרי כאן שנים. ואחד דכתיב גבי ועד אחד לא יענה בנפשו (במדבר לה) מוקי לה צפרק אחד דיני ממונות (פסהדרין דף גז.) דזרישא מן התלמידים ולא יומת על פי עד אחד (דברים ח) דרשינן צפרק ראשון דמכות (דף י:) לעדות מיוחדת לאפוקי

אחד רואה ממלון זה ואחד רואה ממלון
זה * אבל קשיא דבני שבעה העדות
כתיב והוא עד (ויקרא ה) ומחייבין
אפילו אחד דעתן (שבעות דף לא):
וכפר אחד והודה אחד הכופר חייב
ל' שבועות העדות לא חייבה תורה
הילכך כל היכא דמפסקו ממון
מחייב דבפסקא ממון חליא מילתא:
מ"א מעמא דר' יהושע. בירושלמי
מ"א (פ) ליה מחני קראי מאי
טעמא (ט) דרבי יהושע כי מלא דב
ערות דבר ערוה זו חסמיה דבר
זו הקינוי וילפינן דבר דבר מה דבר
האמור להלן על פי שנים אף כאל
ע"פ שנים תני רבי יוסי בר' יהודה
ורבי משקה ע"פ שנים נאמר כי מלא
וואין מציאה בכל מקום אלא על פי
עדים שנים מה מקישי רבי אליעזר דבר
זו דבר שהוא מרגילי לבא ליד ערוה
עוד בירושלמי כתיב ועבר עליו רוח
קנאה וגו' שלא יקנא לה מתוך שחוק
ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך
זלזול אלא מתוך דבר של אימה
עבר וקינא לה מחמת הדברים הללו
מה את אמרת למאור או לעיכוב
אם תאמר למאור קינוי קינוי אסר
תאמר לעיכוב אין קינוי קינוי אסר
רבי מנא אחיא כהדא כל מקום
שנאמר חוקה תורה מעבד (ז):

רבי
סתירה עדיפא שכן אוסרתה
אי לאו סתירה קינוי מי איכא
עדיפא דאתחלתא דטומאה ה
יהודה אומר משום ר' אליעזר
ומשקה לה על פי שנים השי
סוף מ"ט דר' יוסי ברבי יהודה
בקינוי קינוי איתקש לטומאה
איתקש לטומאה דכתיב וגם
כדי טומאה הוא דאתא השי
מאי ניהו דיומנין דלא קני ואמ
איסתתר ואמר איסתתר אמר
בר' יהודה אין לדבר סוף אף
אדרבה למשנתינו איכא עיקר

לא נתפשה מכלל דפשיטא
ה דנממאה והיכי קאמר
לא לא נתפשה אועד אין צה.
אולי ז"ל ובקומרת פירש
שנתינו איכא עיקר שכבר
קנה לה צעדים וכו'.

המקנא פרק ראשון סומה

ממחשבת שואמר עד. ולא נאמר עדים איני יודע דאחד קאמר אלף
ומדאליטיריך לתימכב אחד שמע מינה דעד שנים תשמע דאינו אלא
עדות ופסם עדות שנים: **ואמר רבנאן סרי לים כה.** לעיל
קאי לפרושי מסקנא דמילתיה הכי מדרשינן ועד אין כה: **אמא**
טעמא כו. קושיא ריבא. כלומר טעמא

ממשמע שנאמר לא יקום עד באיש איני יודע שהוא אחד מה ת"ל אחד זה בנה אב כל מקום שנאמר עד הרי כאן שנים עד שיפרוט לך הכתוב אחד ואמר רחמנא תרי לית בה אלא חד והוא לא נתפשה אסורה אלא טעמא דכתיב לא יקום עד אחד באיש הא לאו הכי הוה אמינא עד דסוטה חד הוא ואי אפילו חד ליכא אלא במאי מיתסרא איצטריך סד"א עד אין בה אין נאמן בה אין נאמן בה ואלא מאי בעי עד דאיכא תרי לישתוק קרא מיניה דאתי דבר דבר מממון ואנא ידענא מידי דהוה אכל עדיות שכתורה איצטריך סד"א סוטה שאני דרגלים לדבר שהרי קינא לה ונסתרה ליתיהמן בה עד אחד ומי מצית אמרת דאין נאמן בה ושריא והא מדכתיב והיא לא נתפשה מכלל דאסורה איצטריך סד"א אין נאמן בה עד דאיכא תרי ובתרי נמי היא דלא נתפשה קמ"ל: רבי יהושע אומר מקנא לה על פי שנים וכו': מ"ט דרבי יהושע אמר קרא ב' בה ולא בקינ' בה ולא בסתירה ורבי אליעזר אומר בה ולא בקינ' ואימא בה ולא בסתירה סתירה איתקש לשומאה דכתיב ונסתרה והיא נטמאה קינ' נמי איתקש לשומאה דכתיב וקנא אתה ואתה נטמאה הא מעט רחמנא בה ומה ראתי מסתברא

ומאמר אחד בזה קיני עיני שכן עקר ג' חסד
 אי לא קינוי סתירה מאי אהני אפ"ה סתירה
 מתני' דלא כי האי תנא דתניא ר' יוסי ברבי
 קנא לאשתו מקנא ע"פ עד אחד או ע"פ עצמו
 חכמים לדברי רבי יוסי ברבי יהודה אין לדבר
 מר קרא בה בה ולא בסתירה ואימא בה ולא
 תיב וקנא את אשתו והיא נטמאה סתירה נמי
 היא והיא נטמאה ההוא לכמה שיעור סתירה
 נכמים לדברי ר' יוסי בר' יהודה אין לדבר סוף
 קנאי הא למשנתנו יש לדבר סוף ומנין דלא
 יצחק בר יוסף א"ר יוחנן אף לדברי רבי יוסי
 רבי יוסי בר' יהודה ולא מיבעיא למשנתנו
 תוס' ליכא עיקר אלא אי איתמר הכי איתמר
 ר' יוסי בר' יהודה אף למשנתנו אין לדבר
 איניש לאיתתיה בזמן הזה לא תיסתרי בהדי
 יהודה דאמר קינוי על פי עצמו ומיסתתרא
 קה וקאסר לה עילויה איסורא דלעולם אמר
 המטיל קנאה בינה לבין אחרים אלמא קסבר
 ידעי דקני לה ואמרי מאי דקמא דקא בדלה
 ימר בר ר' שלמאי משמיה דאבי אמר
 אלמא קסבר קינוי על פי שנים עדים
 ואיהו הוא דאתי למיעבד קנאה בהדה

ווארמ קנאי. כשזעסט עליה אומר קנאתי לה מפלוגי ומציא עדים שנסתתרה עמו סתירה כל שהוא דכיון דללא קינא לה לא זזההא
בז: הא למשהינו יש סוף. לדבר רבי אליעזר בתמיה: והא זמין דלא איספח. ואומר ראימיה שנסתתרה: ולא מיציעא (משמעינו.
בתמיה: איכא עיקר. שכבר התחיל בעדים שלא ע"י כעס: הכא ליכא עיקר. ולכשיכעוס נקל לומר קנאתי והוא ימנא לה סתירות
הרבה: לא ימנא איניש. אפילו בינו לבינה: ומסתפחא. ונסתרת ונאסרת עליו: קנאה. כעס כמו הם קנאוני בלא אל (דברים לב)
כי קנאה חמת גבר (משל ו): מאי דקמא. מה יש לפנינו מה אירע עכשיו שזו בודלת מן האנשים: וכולי עמלא ידיעי
דקני לה. שהעדים מגלין הדבר ואינן שומעין אותה: ואיזו דאסי למיעבד קנאה בזה. שזו מקניטתה על שחשדה:
אלמלא

מסורת הש"ס

(א) סנהדרין ל. לקמן לא;
(ב) [לקמן ג. נדה ג.],
(ג) [תוספתא פ"א],
(ד) גירסת רש"י ואף,
(ה) [דברים יט, ו], ס"אדר"א
ועי' רש"א,

ורה אור השלם

1. וְשָׁכַב אִישׁ אֶת־שִׁכְבָּתוֹ וְזָרַע וְנָעַלְמָה מֵעֵינָיו
אִשָּׁה וְנִסְתָּרָה וְהָיָא
נִסְתָּמָא וְעַד אֵין בָּהּ וְהָיָא
לֹא נִתְפָּשָׁה:

במדבר ה יג
2. וְעָבַר עָלָיו רוּחַ קָנָאָה
וַיִּקְנֵא אֶת אִשְׁתּוֹ וְהוּא
בְּטִמְאָה אוֹ עָבַר עָלָיו
רוּחַ קָנָאָה וַיִּקְנֵא אֶת
אִשְׁתּוֹ וְהִיא לֹא
בְּטִמְאָה: במדבר ה יד

הגהות הב"ח

[illegible]

גליון הש"ס

תוֹס' ד"ה כל מקום בו
אבל קשיא וכו'. עיין
דש"י צ"ק דף נו ע"א ד"ה
אס לא יגיד ול"ע.

לכמה שיעור סתירה יהודה אין לדבר סוף לדבר סוף ומנין דלא נון אף לדברי רבי יוסי לא מיבעיא למשנתנו איתמר הכי איתמר למשנתנו אין לדבר הזה לא תיסתרי בהדי פי עצמו ומיסתתרא אחרים אלמא קסבר אי דקמא דקא בדלה משמיה דאביי אמר על פי שנים עדים יעבר קנאה בחדה אלמא

[illegible]